La Razón
ECONOMÍA · LA RAZÓN
DOMINGO, 8 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 15:31 H

Un trabajador vuelve antes de su permiso por nacimiento, lo despiden al mes y la Justicia anula el cese

El caso tiene una circunstancia adicional que resultó determinante: el trabajador había renunciado anticipadamente a parte de su permiso por nacimiento para incorporarse a la nueva empresa

CARLOS MENÉNDEZ · ECONOMÍA

Una empresa no puede dar por terminado un contrato alegando que el trabajador no ha superado el periodo de prueba si la cláusula que lo regula no concreta cuánto tiempo dura. Así lo ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha declarado nulo el despido de un empleado al que comunicaron que no había superado esa fase inicial, después de comprobar que el contrato se limitaba a remitir al convenio colectivo sin determinar una duración concreta.

La Sala de lo Social del TSJA, con sede en Sevilla, aborda el asunto en su sentencia 1862/2026, de 18 de junio. La resolución analiza dos cuestiones: la validez de la cláusula contractual y la protección especial que la legislación laboral reconoce a quienes se reincorporan tras un permiso por nacimiento.

La empresa justificó la extinción alegando que el empleado no había superado el periodo de prueba. Sin embargo, el contrato no establecía un plazo exacto, sino que se limitaba a remitir al convenio colectivo aplicable.

El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores permite pactar un periodo de prueba, pero exige que se acuerde por escrito y respete los límites legales y convencionales. El problema aparece cuando el convenio establece varias duraciones máximas posibles y el contrato no concreta cuál se aplica al trabajador.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que el empleado pueda conocer desde el principio cuánto tiempo estará sometido a esa fase inicial. Una referencia genérica al convenio puede resultar insuficiente si no permite determinar la fecha exacta en la que termina el periodo de prueba.

Esta diferencia tiene consecuencias importantes. Cuando el pacto es válido y sigue vigente, la empresa puede desistir de la relación laboral durante ese periodo sin tener que justificar un despido ordinario. Si la cláusula es nula, en cambio, no puede utilizar esa facultad para poner fin al contrato y la decisión debe analizarse conforme a las reglas generales del despido.

El segundo elemento clave es que el trabajador se encontraba dentro del periodo de protección especial previsto para quienes se reincorporan tras un permiso por nacimiento. Según las referencias de la

sentencia, había decidido finalizar anticipadamente su permiso para incorporarse a la nueva empresa y fue despedido aproximadamente un mes después.

El artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores establece que el despido de las personas trabajadoras tras reincorporarse de una suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda o acogimiento puede ser declarado nulo cuando se produce dentro de los doce meses siguientes, salvo que se acredite una causa procedente ajena al ejercicio de esos derechos.

Esto no significa que una empresa no pueda despedir a una persona durante ese periodo. Puede hacerlo si existe una causa legal suficiente y acreditada. Sin embargo, cuando no consigue justificar la extinción, opera esa protección reforzada.

Al quedar invalidado el periodo de prueba utilizado para justificar el cese, la empresa no podía ampararse en la facultad de desistimiento propia de esa fase. El tribunal declaró, por tanto, nulo el despido.

La consecuencia es distinta de la de un despido improcedente. En este último, la empresa puede optar generalmente entre readmitir al trabajador o abonarle la indemnización legal. En caso de nulidad, debe readmitirlo de forma inmediata y pagarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido.

La resolución recuerda así que una cláusula contractual aparentemente sencilla puede tener consecuencias decisivas: no basta con mencionar el periodo de prueba o remitirse al convenio si no queda clara su duración, especialmente cuando el trabajador cuenta con una protección legal reforzada.

Fuente: https://www.larazon.es/economia/trabajador-vuelve-antes-permiso-nacimiento-despiden-mes-justicia-anula-cese-b50m_202611086af087d403bbf30bb04491a6.html
Recorte generado el 10/11/2026, 6:09:50 · sin publicidad ni recomendaciones.